

Aufgabenheft Session 3

Das Unternehmen: Firma, Rechtsformen & Organisation — Übungen im IHK-Klausurformat

Lernfeld 1 — Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten · © Can Siebert · 2026

Selbstlernmaterial

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beurteilen, begründen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 3 und vergleichen.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben	1
2 Lösungen	3

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Der Kaufmannsbegriff (10 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Kaufmannseigenschaften (HGB) (<https://studyflix.de/wirtschaft/kaufmannseigenschaften-8547>)

Das HGB unterscheidet drei Grundtypen von Kaufleuten.

- (a) **Erläutern** Sie den Unterschied zwischen Istkaufmann, Kannkaufmann und Formkaufmann. (3 P.)
- (b) **Erklären** Sie den Unterschied zwischen deklaratorischer und konstitutiver Wirkung einer Eintragung. (3 P.)
- (c) **Ordnen** Sie zu: e.K., GmbH, AG, OHG, eG — welcher Kaufmannstyp liegt jeweils vor? (2 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie, warum ein Kleingewerbetreibender die freiwillige Eintragung gut überlegen sollte. (2 P.)

Aufgabe 2 — Firma und Firmengrundsätze (12 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Firmengrundsätze (<https://studyflix.de/wirtschaft/firmengrundsätze-8548>)

Die Firma ist der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt (§ 17 HGB).

- (a) **Nennen** Sie die vier Firmenarten mit je einem Beispiel. (4 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die Firmengrundsätze Firmenwahrheit, Firmenausschließlichkeit und Firmenbeständigkeit. (4 P.)
- (c) **Beurteilen** Sie: Darf eine Möbelfabrik ihre Firma in „Rheinland Reisebüro GmbH“ ändern? (2 P.)
- (d) **Erklären** Sie den Unterschied zwischen Firmenkern und Firmenzusatz. (2 P.)

Aufgabe 3 — Handelsregister und Publizität (12 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Handelsregister (§ 15 HGB) (<https://studyflix.de/wirtschaft/handelsregister-7760>)

Das Handelsregister genießt öffentlichen Glauben (§ 15 HGB).

- (a) **Ordnen** Sie e.K., OHG, KG, GmbH und AG der Abteilung A oder B zu. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die Publizität des Handelsregisters nach § 15 HGB. (3 P.)
- (c) **Beurteilen** Sie folgenden Fall: Der Widerruf einer Prokura ist eingetragen und bekanntgemacht; die frühere Prokuristin bestellt dennoch mit alter Vollmacht Waren. Ist das Unternehmen gebunden? (4 P.)
- (d) **Nennen** Sie, in welchem Register Genossenschaften und Vereine eingetragen werden. (2 P.)

Aufgabe 4 — Rechtsform begründet wählen (16 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Rechtsformen (<https://studyflix.de/wirtschaft/rechtsformen-9213>)

Drei Gründerinnen wollen ein Start-up für Bürosoftware aufbauen. Sie wollen ihr Privatvermögen schützen; das Startkapital ist zunächst knapp.

- (a) **Vergleichen** Sie OHG, GmbH und UG (haftungsbeschränkt) hinsichtlich Haftung und Mindestkapital. (6 P.)
- (b) **Begründen** Sie, welche Rechtsform Sie den Gründerinnen empfehlen. (4 P.)
- (c) **Erläutern** Sie die Organe einer GmbH und einer AG. (4 P.)
- (d) **Erklären** Sie den Unterschied in der Haftung von Komplementär und Kommanditist in der KG. (2 P.)

Aufgabe 5 — Prokura und Handlungsvollmacht (12 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Prokura (und Handlungsvollmacht) (<https://studyflix.de/wirtschaft/prokura-4807>)

Vollmachten regeln, wer ein Unternehmen nach außen vertreten darf.

- (a) **Erläutern** Sie Umfang, Erteilung und Eintragung der Prokura. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die drei Arten der Handlungsvollmacht. (3 P.)
- (c) **Nennen** Sie die jeweiligen Unterschriftszusätze (Prokura, Generalvollmacht, Art-/Einzelvollmacht). (3 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie: Welche Vollmacht besitzt ein Auszubildender, der regelmäßig kassiert? (3 P.)

Aufgabe 6 — Aufbau- und Ablauforganisation (13 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Aufbauorganisation und Leitungssysteme (<https://studyflix.de/wirtschaft/aufbauorganisation-1346>)

- (a) **Erklären** Sie die Begriffe Stelle, Instanz und Stabstelle. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie den Unterschied zwischen Einlinien-, Stablinien- und Matrixsystem mit je einem Vor- und Nachteil. (4 P.)
- (c) **Grenzen** Sie Aufbau- und Ablauforganisation voneinander **ab**. (3 P.)
- (d) **Ordnen** Sie zu: Produktion, Buchhaltung, Kontrolle — Kern-, Unterstützungs- oder Managementprozess? (3 P.)

Punkte gesamt: 75

2 Lösungen

Lösung Aufgabe 1

Lösung

- (a) *Istkaufmann* (§ 1 HGB): betreibt ein Handelsgewerbe, das einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert — Kaufmann kraft Gesetzes. *Kannkaufmann* (§§ 2, 3 HGB): Klein- gewerbetreibende und land-/forstwirtschaftliche Unternehmen, die sich freiwillig eintragen lassen können. *Formkaufmann*: Kapitalgesellschaften, die kraft Rechtsform Kaufmann sind.
- (b) *Deklaratorisch* = rechtsbekundend: die Eintragung bestätigt nur eine schon bestehende Rechtslage (z. B. Istkaufmann, Prokura). *Konstitutiv* = rechtsbegründend: die Rechtslage entsteht erst mit der Eintragung (z. B. GmbH, AG).
- (c) e.K. = Istkaufmann; OHG = Istkaufmann (Personengesellschaft); GmbH, AG, eG = Form- kaufmann.
- (d) Mit der Eintragung treffen ihn die Buchführungspflichten nach HGB sowie besondere Untersuchungs- und Rügepflichten beim Kaufvertrag — also mehr Pflichten und Aufwand.

Lösung Aufgabe 2

Lösung

- (a) Personenfirma (z. B. Gilles e.K.); Sachfirma (z. B. Balthasar Transporte GmbH); Mischfirma (z. B. Duisdorfer BüroKonzept KG); Fantasiefirma (z. B. Kalyptus OHG).
- (b) *Firmenwahrheit* (§ 18 HGB): keine irreführenden Angaben, Unterscheidungskraft. *Firmenaus- schließlichkeit* (§ 30 HGB): jede neue Firma muss sich von bestehenden am selben Ort deutlich unterscheiden. *Firmenbeständigkeit* (§§ 22, 23 HGB): die Firma darf beim Erwerb des Geschäfts fortgeführt, aber nicht ohne das Handelsgeschäft veräußert werden.
- (c) Nein — das verstößt gegen die Firmenwahrheit: „Reisebüroentspricht nicht dem tatsächlichen Gegenstand (Möbelherstellung) und führt in die Irre.
- (d) Der *Firmenkern* enthält Namen, Gegenstand oder Fantasiebezeichnung; der *Firmenzusatz* erläutert das Gesellschaftsverhältnis — vor allem den Rechtsformzusatz (e.K., OHG, GmbH usw.).

Lösung Aufgabe 3

Lösung

- (a) Abteilung A: e.K., OHG, KG (Einzelkaufleute und Personengesellschaften). Abteilung B: GmbH, AG (Kapitalgesellschaften).
- (b) § 15 HGB: Solange eine eintragungspflichtige Tatsache nicht eingetragen und bekanntge- macht ist, kann sie einem gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden. Ist sie einge- tragen und bekanntgemacht, muss ein Dritter sie gegen sich gelten lassen. Jeder darf auf den Registerinhalt vertrauen.
- (c) Nein, das Unternehmen ist nicht gebunden. Da der Widerruf ordnungsgemäß eingetragen und bekanntgemacht wurde, muss der Geschäftspartner ihn gegen sich gelten lassen; er muss sich direkt an die frühere Prokuristin halten.
- (d) Genossenschaften ins Genossenschaftsregister, Vereine ins Vereinsregister.

Lösung Aufgabe 4

Lösung

- (a) *OHG*: mind. 2 Personen, keine Mindesteinlage vorgeschrieben, aber unbeschränkte, unmittelbare und solidarische Haftung mit dem Privatvermögen. *GmbH*: Mindeststammkapital 25.000 €, Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. *UG (haftungsbeschränkt)*: gründbar ab 1 € Stammkapital, ebenfalls beschränkte Haftung, muss Gewinne bis 25.000 € zurücklegen.
- (b) Empfehlung: **UG (haftungsbeschränkt)** — sie schützt das Privatvermögen (beschränkte Haftung) und ist trotz knappem Startkapital gründbar; später Umwandlung in eine GmbH möglich. Wer sofort mehr Kapital/Seriosität will, wählt die GmbH.
- (c) *GmbH*: Gesellschafterversammlung (bestellt die Geschäftsführer) und Geschäftsführer. *AG*: Hauptversammlung (Aktionäre), Vorstand (Geschäftsführung), Aufsichtsrat (Kontrolle).
- (d) Der Komplementär haftet unbeschränkt mit dem Privatvermögen; der Kommanditist haftet nur bis zur Höhe seiner Kapitaleinlage.

Lösung Aufgabe 5

Lösung

- (a) Die *Prokura* (§§ 48 ff. HGB) wird nur vom Inhaber ausdrücklich erteilt, ins Handelsregister eingetragen und ermächtigt zu allen gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften des Handelsgewerbes (außer Grundstücksgeschäften ohne besondere Befugnis).
- (b) *Generalvollmacht*: alle gewöhnlichen Geschäfte des Betriebs. *Art-/Gattungsvollmacht*: eine bestimmte Art von Geschäften (z. B. Kassieren). *Einzel-/Spezialvollmacht*: ein einzelnes Geschäft (z. B. einmaliger Einkauf).
- (c) *Prokura*: „ppa.“ (per procura); *Generalvollmacht*: „i. V.“ (in Vollmacht); *Art-/Einzelvollmacht*: „i. A.“ (im Auftrag).
- (d) Ein Auszubildender, der regelmäßig kassiert, besitzt eine *Artvollmacht* (Handlungsvollmacht für eine bestimmte Art von Geschäften). Er unterschreibt mit „i. A.“.

Lösung Aufgabe 6

Lösung

- (a) *Stelle*: kleinste organisatorische Einheit, Aufgabenbündel für eine Person. *Inстанz*: Stelle mit Leitungs- und Weisungsbefugnis. *Stabstelle*: beratende Stelle ohne Weisungsbefugnis.
- (b) *Einliniensystem*: nur ein Vorgesetzter je Stelle — klar, aber lange Dienstwege. *Stabliniensystem*: Einliniensystem plus Stabstellen — entlastet die Leitung, aber möglicher Stab-Linie-Konflikt. *Matrixsystem*: doppelte Unterstellung nach Funktion und Objekt/Projekt — flexibel, aber Kompetenzkonflikte durch Doppelunterstellung.
- (c) Die *Aufbauorganisation* legt das Gerüst fest (Stellen, Instanzen, Abteilungen, Organigramm). Die *Ablauforganisation* regelt die zeitlich-räumlichen Arbeitsabläufe (wer erledigt was wann und wo).
- (d) Produktion = Kernprozess; Buchhaltung = Unterstützungsprozess; Kontrolle = Managementprozess.